

Projeto de Lei Nº 587/2023
Deputado(a) Gustavo Victorino

Dispõe sobre o Programa de Defesa e
Amparo à Vítima.(SEI 17608-0100/23-2)

Art. 1.º Esta lei institui o programa de Defesa e Amparo à Vítima, com o objetivo de assegurar direitos fundamentais às vítimas de infrações penais, atos infracionais, desastres naturais, calamidades públicas e graves violações de direitos humanos.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2.º Para efeitos de aplicação desta lei, considera-se:

I - vítima direta: qualquer pessoa jurídica ou natural que tenha sofrido danos físicos, emocionais, em sua própria pessoa, ou em seus bens, causados diretamente pela prática de um crime, ato infracional, omissão, calamidade pública, desastres naturais ou graves violações de direitos humanos;

II - vítima indireta: pessoas que possuam relação de afeto ou parentesco até o terceiro grau, desde que convivam, estejam aos seus cuidados ou dependam da vítima direta.

Art. 3.º A presente Lei não prejudica os direitos e deveres das vítimas já consagrados em outras leis específicas.

Art. 4.º O Poder Público deve garantir que todas as vítimas sejam reconhecidas e tratadas com respeito, zelo, profissionalismo e de forma personalizada em todos os contatos estabelecidos com os serviços de apoio às vítimas ou com as autoridades competentes.

Art. 5.º O Poder Público deve assegurar que, na aplicação desta Lei, caso a vítima seja criança ou adolescente, o seu superior interesse constitua uma preocupação primordial e seja avaliado de forma personalizada, prevalecendo sempre abordagem sensível à vítima, que tenha em conta sua idade, maturidade, pontos de vista, necessidades e preocupações.

Art. 6.º É assegurada proteção adequada à vítima direta e, caso necessário, às vítimas indiretas, prezando, especialmente, pela proteção de sua intimidade, integridade física e psíquica, bem como mediante adoção de meios para evitar sua revitimização.

Art. 7.º A vítima tem direito à proteção de sua saúde, integridade física, psíquica e moral, devendo ser adotadas pelas autoridades medidas que impeçam que os efeitos da ação delituosa ou do evento traumático persistam no tempo e, especialmente:

I - o direito ao acesso equitativo aos serviços de saúde de qualidade apropriada;

II - direito a atendimento médico, psicológico e social que a tornem apta a superar os traumas causados pela prática delitiva, catástrofes naturais ou calamidade pública;

III - direito ao luto.

CAPÍTULO II
DIREITOS DAS VÍTIMAS

SEÇÃO I
DIREITO À INFORMAÇÃO

Art. 8.º É direito da vítima, desde o seu primeiro contato com as autoridades e servidores competentes, o acolhimento, o tratamento digno, a não discriminação e o acesso às informações relativas aos direitos básicos, serviços de apoio, informações processuais e meios de obtenção de reparação dos danos causados às vítimas de forma completa e transparente, incluindo:

I - os serviços e órgãos públicos a que pode recorrer para obter assessoramento e apoio, bem como sua natureza;

II - o local e procedimento adequado para apresentar notícia crime, queixa-crime e registrar boletim de ocorrência;

III - os procedimentos subsequentes à notícia-crime, à queixa-crime e ao boletim de ocorrência;

IV - se há possibilidade de receber proteção especial e quais os procedimentos necessários para obtê-la;

V - os meios de obter acesso à:

a) consultoria jurídica;

b) assistência judiciária; ou

c) outras formas de apoio e acolhimento, inclusive extrajurídicas;

VI - os direitos e procedimentos para receber indenização;

VII - os direitos a interpretação e tradução das informações relativas ao caso, quando necessário;

VIII - os procedimentos para apresentação de notícia-crime ou queixa-crime ou registro de boletim de ocorrência, caso os seus direitos não sejam respeitados pelas autoridades competentes;

IX - os serviços de justiça restaurativa disponíveis, caso aplicáveis.

Parágrafo único. A vítima tem direito a obtenção de orientação a respeito dos seus direitos a reparação do dano causado, devendo as autoridades, desde a lavratura do boletim de ocorrência, diligenciar a obtenção de provas dos danos materiais, morais ou psicológicos causados.

SEÇÃO II

DIREITO DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE APOIO

Art. 9.º O Poder Público deverá disponibilizar serviços gratuitos e confidenciais de apoio especializado às vítimas diretas e indiretas, sem prejuízo de desempenho e atuação por outras entidades públicas ou não governamentais.

§1º Os serviços de apoio podem funcionar em regime de voluntariado.

§ 2º Os serviços de apoio às vítimas devem prestar, pelo menos:

I - informação, aconselhamento e apoio relevantes para os direitos das vítimas, especialmente no que diz respeito ao acesso a regimes de indenização das vítimas;

II - informação sobre os serviços de apoio especializado competentes ou encaminhamento direto para esses serviços;

III - amparo psicossocial especializado às vítimas diretas e indiretas;

IV - aconselhamento sobre questões econômicas e práticas decorrentes do crime;

V - aconselhamento sobre os riscos e a prevenção da revitimização, da intimidação e da retaliação.

Art. 10.º O apoio às vítimas deverá ser prestado pelas entidades integrantes do sistema SUS/SUAS e poderá ser prestado por voluntários, organizações não governamentais ou religiosas conveniadas com o Poder Público, sendo preferível a atuação em rede, mediante termos de cooperação e parcerias destinadas à implementação de atendimento das vítimas por equipes multidisciplinares, compostas por profissionais devidamente habilitados para a proteção integral, de modo a diminuir os efeitos e danos suportados em decorrência do fato.

§ 1º O apoio às vítimas poderá ser realizado por meios não presenciais, devendo sempre que possível ser oferecido mais de um meio à vítima dentre os existentes.

Art. 11. A vítima direta e as vítimas indiretas têm direito de acesso a serviços de apoio de seu interesse antes, durante e após a conclusão do processo penal e/ou administrativo.

§ 1º A autoridade competente que receber a notícia ou queixa-crime ou registrar o boletim de ocorrência deverá dar as orientações e encaminhar à vítima, com a sua anuência, ao serviço de apoio mais próximo.

§ 2º O acesso aos serviços de apoio independe de apresentação de notícia-crime, queixa-crime ou boletim de ocorrência à autoridade competente.

Art. 12. Os serviços de apoio às vítimas devem considerar as peculiaridades de suas necessidades, a proporção dos danos e a gravidade do crime.

Art. 13. Os serviços de apoio especializado às vítimas devem fornecer pelo menos:

I - abrigo, benefício assistencial de transferência de recursos para custear locação de imóveis por tempo determinado, ou outro tipo de alojamento provisório adequado destinado às vítimas que necessitem de um lugar seguro devido ao risco iminente de revitimização, intimidação e retaliação;

II - apoio personalizado e integrado às vítimas com necessidades específicas, especialmente vítimas de violência sexual, vítimas de violência baseada no gênero e vítimas de violência praticada em relações de intimidade, incluindo apoio e aconselhamento pós-traumáticos.

Art. 14. É direito da vítima ser assistida por profissionais das áreas de saúde e de assistência social pelo tempo necessário e suficiente à superação do trauma a que foi submetida, bem como a oferta de serviços profissionalizantes e de reabilitação.

Art. 15. É resguardado à vítima o direito de ser atendida individualmente, sendo vedada a prática de quaisquer atos que importem em violação a sua dignidade, em especial em razão de sua origem, raça, sexo, orientação sexual, idade, estado civil, situação econômica ou social.

CAPÍTULO III

DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA

Art. 16. Os profissionais de saúde, segurança pública e justiça designados para o atendimento às vítimas devem receber capacitação geral e especializada, a fim de aumentar sua sensibilização em relação às necessidades das vítimas e de tratá-las de forma não discriminatória, com respeito e profissionalismo.

CAPÍTULO IV

DOS INSTRUMENTOS DE REPARAÇÃO À VÍTIMA

Art. 17. São instrumentos de reparação às vítimas:

I - isenção da taxa de inscrição em:

- a) concurso público para a investidura de cargo ou emprego público estadual;
- b) processo seletivo estadual para contratação de pessoal por tempo determinado;
- c) processo seletivo para ingresso em instituição de ensino superior estadual.

- II - prioridade para as vítimas nos programas habitacionais estaduais;
- III - parcelamento dos tributos estaduais para as vítimas que sejam proprietárias de empresas;
- IV - linhas de crédito subsidiadas para as vítimas que sejam proprietárias de empresas; e
- V - criação do auxílio vítima, benefício de transferência direta e condicionada de renda direcionada aos herdeiros ou dependentes de vítima falecida.

CAPÍTULO V

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS VÍTIMAS PARA IDENTIFICAR AS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO E ESPECIAL VULNERABILIDADE

Art. 18. É dever do Poder Público a realização de avaliação adequada e individual das vítimas, devendo:

- I - identificar as suas necessidades específicas de proteção e apoio;
- II - analisar suas particulares vulnerabilidades à revitimização, à intimidação e à retaliação;
- III - considerar suas características pessoais, o tipo, a natureza e as circunstâncias do fato que tenha gerado o dano; e
- IV - considerar a proporção dos danos sofridos e a gravidade.

CAPÍTULO VI

DO PORTAL DA VÍTIMA

Art. 19. O Poder Público deverá criar o Portal da Vítima, sítio eletrônico destinado a divulgação dos direitos e das informações dos serviços de apoio às vítimas.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 21. Os critérios, os parâmetros, os mecanismos e os procedimentos para concessão dos benefícios dispostos nesta lei serão regulamentados pelo Poder Executivo.

Art. 22. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei para garantir sua execução.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Gustavo Victorino

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei visa estabelecer um Programa de Defesa e Amparo à Vítima no Estado do Rio Grande do Sul, um passo fundamental na garantia dos direitos das vítimas de infrações penais, desastres naturais, calamidades públicas e graves violações de direitos humanos. A importância desta proposição reside não apenas na sua capacidade de responder às necessidades imediatas das vítimas, mas também em seu papel crucial na promoção de uma sociedade mais justa.

Primeiramente, é imperativo reconhecer que as vítimas de crimes e desastres enfrentam diversos desafios, incluindo traumas físicos e psicológicos, perda de segurança, e em muitos casos, dificuldades econômicas e de reinserção social. A Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1985, constitui um marco fundamental no reconhecimento e proteção dos direitos das vítimas. Este documento histórico enfatiza a necessidade de tratar as vítimas com dignidade e respeito, assegurando-lhes acesso à justiça e serviços de reparação. Ele estabelece que as vítimas devem receber a assistência necessária para a recuperação física, psicológica e social, além de destacar a importância de sua participação ativa nos processos judiciais.

Embora a temática do direito das vítimas não seja amplamente difundida no Brasil, ela tem sido objeto de considerável evolução no contexto global. Um marco histórico nesse processo foi a implementação da "Criminal Injuries Compensation Act 1963" na Nova Zelândia, a primeira legislação mundial a estabelecer um sistema de compensação para vítimas de crimes. Este ato legislativo pioneiro abriu caminho para o reconhecimento e a reparação dos direitos das vítimas, influenciando a criação de políticas semelhantes em diversas jurisdições ao redor do mundo.

Além disso, a Política Institucional de Proteção Integral às vítimas de infrações penais e atos infracionais, proposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público, reforça a importância de uma abordagem integrada na assistência às vítimas. Esta abordagem não só envolve o suporte psicológico e social, mas também o acesso a serviços de saúde de qualidade e apoio jurídico. Neste sentido, a implementação do programa de que trata a presente lei irá fortalecer o sistema de justiça e assistência social no Estado, criando um ambiente mais seguro e acolhedor para as vítimas.

A relevância deste Projeto de Lei também se estende à prevenção de futuras infrações e violações. Ao garantir que as vítimas sejam tratadas com dignidade e recebam o apoio adequado, reduz-se o risco de ciclos de violência e criminalidade. Isso é crucial para construir uma sociedade mais pacífica e resiliente, onde o respeito pelos direitos humanos e pela dignidade individual seja primordial.

Ademais, a implementação deste programa representa um compromisso ético do Estado com seus cidadãos, assegurando que ninguém seja deixado para trás nas situações mais adversas. Esse compromisso vai além da mera assistência, ele busca restaurar a confiança das vítimas na justiça e nas instituições, fortalecendo assim o tecido social e a própria democracia.

Portanto, o Programa de Defesa e Amparo à Vítima é essencial para assegurar que as vítimas no Rio Grande do Sul recebam a atenção e o cuidado necessários para a sua recuperação e reintegração na sociedade. O programa oferece uma perspectiva abrangente sobre o atendimento às vítimas de crimes, defendendo uma abordagem holística, reconhecendo que além dos impactos legais, as vítimas frequentemente enfrentam traumas psicológicos e desafios sociais significativos. Esta proposição sublinha a importância de um sistema de justiça que não se limite apenas à reparação legal, mas que também se dedique ao apoio psicossocial, garantindo uma recuperação mais completa e eficaz. A integração desses conceitos no Projeto de Lei em discussão reforça o compromisso do Rio Grande do Sul em promover não apenas a justiça, mas também o cuidado integral com as vítimas, respeitando sua dignidade e contribuindo para sua restauração plena na sociedade.

Desta forma, a presente proposição é um testemunho da responsabilidade do Estado para com os seus cidadãos, refletindo um compromisso com a justiça, a dignidade humana e o fortalecimento da comunidade como um todo. Motivo pelo qual solicitamos o apoio dos nobres colegas Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Gustavo Victorino